

**NOTE A L'ATTENTION DE MADAME LE DIRECTEUR
GENERAL DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE**

**Concerne : Exécution du Jugement rendu sous RCE4155,
Tricom-Gombe**

Madame le Directeur Général, En date du 30/09/2025 le FPC avait signé un acte transactionnel avec la société BIAC SA pour mettre fin au litige entre les deux parties, il a été convenu à l'article 3 de l'acte transactionnel que solde restant sera payé par rééchelonnement étalé sur toute la période restante de l'année 2025 à juin 2026 ; malheureusement jusqu'au 30 juin 2026 nous avons constaté que la BIAC SA n'a pas honoré ses engagements sans aucune explication il y a donc violation de l'article 3 et 6 de l'acte transactionnel ,

C'est pourquoi au regard de ce qui précède nous avons estimé que la banque central du Congo soit saisie entant qu'autorité de régulation et /ou arbitre (tiers saisie) du litige pour rétablir le FPC dans ses droits.

Un projet de la lettre initié par notre avocat conseil en annexe de la présente sera expédié par voie d'huissier, c'est pourquoi je sollicite la somme de 150\$ (cent cinquante dollars américain) pour permettre à l'avocat conseil de faire la suite des démarches.

Veuillez agréer **Madame le Directeur Général**, l'expression de notre considération distinguée

Fait à Kinshasa, le 08 juillet 2026

KAKULE SYALWABO James



Chef de Service Principal / Service Juridique



République Démocratique du Congo



Pouvoir Judiciaire

Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe
Greffe Exécution

NOTIFICATION D'UN COURRIER PAR VOIE JUDICIAIRE

L'an deux mille vingt-six, le..... jour de
mois de Juillet.

A la requête de :

Du Fonds de Promotion Culturelle, Etablissement Public, FPC en
sigle ayant son siège social établi au n°109 de l'avenue Wagenia,
Commune de la Gombe à Kinshasa-RDC.

Je soussigné(e)..... Huissier/
Greffier de résidence près le Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Gombe ;

AI DONNE NOTIFICATION A :

1. La Banque Centrale du Congo, BCC en Sigle ayant son siège
social au n° 563, de l'avenue Colonel TSHATSHI, dans la
Commune de la Gombe à Kinshasa-RDC;
2. Monsieur le Liquidateur de la société Banque Internationale
pour l'Afrique au Congo en liquidation, en sigle BIAC SA, sise
au n°01 de l'Avenue Douane, Immeuble Nioki, dans la
Commune de la Gombe à Kinshasa-RDC.

L'expédition de la lettre référencée 026/CABIL&ASS/MIL/2026 du
02 Juillet 2026 ayant pour concerne : « **Exécution du Jugement rendu**

CABINET INGOLE ISEKEMANGA & ASSOCIÉS



Maitres:

INGOLE ISEKEMANGA Lucien
+243 82 114 8700
EPOHI BONGWALANGA Clarisse
+243 81 356 4932
Roland LUMUMBA OKITO
+243818880666
NGANGU LOKOKA John-Berlin
+243970778578
Teophile BOKAKO NGWELI
+243810405254

BOSAU NSEKA Etienne
+243816127076
BOHENDWA N'TAMUSHIGO Henri
+243852702454
Miriam MASENGU MAKIESE
+24385 0574065
SUDIANA KAYALA Fatou
+24381 728 2601
Daniel LONDOLA DIONGO
+243 898929202



AVOCATS PRES LA COUR

N/Réf. : 026/CAB-III&ASS/MIII/2026

Kinshasa, le 02/07/2026

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Liquidateur de la Société Banque Internationale pour l'Afrique au Congo en liquidation, BIAC SA en sigle, sise au n°01 de l'avenue Douane, immeuble NIOKI dans la Commune de la Gombe
à Kinshasa – RDC

Concerne : **Exécution du Jugement**
rendu sous RCE 4155, Tricom-Gombe

A Monsieur le Gouverneur de la
Banque Centrale du Congo
à Kinshasa/Gombe

Monsieur le Gouverneur,

Conseils du Fonds de Promotion Culturelle, Etablissement Public, FPC en sigle ayant son siège social sis au n° 109 de l'avenue WAGENIA dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, nous avons l'avantage de vous faire état de ce qui suit :

Que notre Client est bénéficiaire des décisions Judiciaires suite au non-paiement de la redevance Ad Valorem de 5% due à notre client dont votre institution était aussi partie au Procès en qualité d'autorité de régulation et/ou (Arbitres saisis) notamment :

Avenue Victoire n°20 A Quartier Matonge, Commune de Kalamu

Réf. : En face de BIBI Play

Téléphone : +243 821148700

l'Ordonnance n° 0597/2014 autorisant la saisie conservatoire des créances du 25 Octobre 2014, le jugement rendu par le Tribunal du Commerce de Kinshasa/Gombe en date du 16 mars 2016 sous RCE 4155, confirmé par l'Arrêt de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe du 14 mars 2018 assorti d'un Certificat de non Pourvoi en Cassation n°203/2020 du 19 mars 2021 ainsi que l'Ordonnance rendu en date du 05 mars 2018 sous MU 937 du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe.

Et qu'en sus, le jugement sis évoqué dans son 22^{ème} feuillet Ordonne à votre Institution de payer à notre client le montant de 541.060 USD ou son équivalent en Francs Congolais ayant fait l'objet de la saisie conservatoire.

Que fort de toutes ces décisions Judiciaires, en date du 30 septembre 2025, notre client le FPC avait signé un acte transactionnel avec la société BIAC SA pour mettre fin à ce litige moyennant un paiement échelonné du montant convenu entre parties, soit **250.000 USD** dont **70.000 USD** ont été avancés à titre d'acompte et le solde de tout compte devrait être payé au plus tard au mois de Juin 2026.

Qu'aujourd'hui, nous avons le regret de constater qu'après évaluation le 30 Juin courant, la BIAC SA n'a même pas honoré à ce jour la moitié de la créance convenue entre parties, en violation de l'acte transactionnel (Article 3 et Article 6) déjà tombé Caduc depuis le 30 Juin 2026, sans une explication officielle de la part de la BIAC SA.

Voilà pourquoi, en votre qualité d'autorité de régulation et/ou arbitre (tiers saisie) dans cette affaire, nous sollicitons votre implication personnelle pour les sommes saisies depuis le 08 décembre 2014 à la Banque Centrale du Congo sur les avoirs de la BIAC SA, soit **541,060 USD** soient débloqués en faveur de notre client et que le montant déjà avancé par la BIAC SA représente les dommages et intérêts alloués par le Tribunal à notre client pour les préjudices subis.

Veillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de notre considération distinguée.

Pour le Requéant

L'un de ses Conseils

Me INGOLE ISEKEMANGA Lucien

Avocat

ONA : 5368